

מסורת הש"ס

^(א) [לעיל כט:]; ^(ב) [תוספתא סנהדרין פ"ו], ^(ג) [שם], ^(ד) [אבות פ"א מ"ו וע"י שבת קכג], ^(ה) [ב"מ טז, ע"ש בפרי"ט ד"ה עמיטו], ^(ו) [נביאק מילו תוספות על קושא וז ע"ש וע"ע חוס' ונחיס קג, ד"ה אין לי וכו'], ^(ז) [וע"ע חוס' יבמות קג, ד"ה בין עומד ומוס' ונחיס טז, ד"ה מושבז], ^(ח) [עמ"ש על הגליון בסנהד' יט: בתוס'],



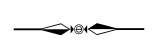
תורה אור השלם
1. וְעֹמְדוֹ שֶׁנִּי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר לָקָח הָרִיב לָפָנָי הִן לִפְנֵי הַבְּהֵמִים וְהַשְּׂפָתִים אֲשֶׁר יִהְיוּ בְּיָמֵים הָהֵם: דברים יט יז

2. לֹא יָקוּם עַד אַחֲד בְּאִישׁ לְכָל עֶזְן וּלְכָל חֻקֹּתָא בְּכָל חֻקֹּא אֲשֶׁר יִחְזָקֻט עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוּ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר: דברים יט טו
3. כָּל בְּבוּדָה בַּת מֶלֶךְ פְּנִימָה מִמִּשְׁבָּצוֹת וְהָב לְבוּשָׁה: תהלים מה יד
4. לֹא תַעֲשֶׂה עֹרָל בְּמִשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תִהְדָּר פְּנֵי גֵדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עַמִּיתָךְ: ירמיה יט טו



הגהות הב"ח

^(א) גם' לנטי יפה יפה רב עולא: ^(ב) רש"י ד"ה ועל וכו' דלוקימנא. כ"ז לעיל בדף כו ריש ע"ב:



גליון הש"ס

גמ' למישרי בתרייה, עיין מדרש דף סב:



הגהות הגר"א

[א] במשנה השנייה, נמחק (דקאי' גם על שגגתה שם וזוון העדות, ובידוע' הגירס' וזוונה):



מוסף רש"י

שבעת העדות. שמיצ הכתוב עליה קרנן שנוטה, שנאמר (ויקרא ה) ושמעה קול אלה (יחזק עה). הרי דן את חבירך לכף זכות. על כל מה שתשמע עליו אמור שמתכוין לטובה עד שתדע בבירור שאיט קן, שאם אחת דן כן ידועו אומן דן השמים לזכות כמו שמפורש בפרק מפנין (אבות פ"א מ"ו, וע"י שבת קכז): **עם שאתך בתורה כו'.** עמיתך, עם אחך (ע"י ב"ח טס).

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

שבועת העדוס נוהגם זאנשים ולא ננשים. דכתיב (ויקרא ה) והוא עד זרלאוי להעיד דזכר הכמוז ואשה פסולה לעדות כדיליף בפירקין מועמדו שני האנשים: **קרוצים**. פסולין לעדות. בסנהדרין (דף כז:.) ילפינן לה

פפסולין. כמו גולן שהוא פסול מן התורה שנאמר (שמות כג) אל תשת

עד חמס: **אלא זרלאין להעיד**.

בגמרא [נל.] מפרש למעוטי מאי: **כפני ז"ד ושלא כפני ז"ד**. אס מפי

עלמנו נשבע שאמר שזבעה שאיני יודע לך עדות: **ומפי אחרים**. כגון משביע אני עליכם שתצואו ותעידוני ואמרו לו אין אנו יודעים לך עדות ולא הוצילו שזבעה מפיהם אינן חייבים עד שיכפרו

זו זצ"ד דכתיב (ויקרא ה) אס לא יגיד וגו' במקום שאילו היה מגיד היה מועיל וקרא זמושזבע מפי אחרים כתיב אצל מפי

עלמנו יליף ר' מאיר זג"ש כדמפרש

בגמרא [נל.] ואפי' חוץ לז"ד: **חייבין**.

קרנן עולה ויורד: על זוון השזבעה.

שהרי לא נאמר זב ונעלס: **ועל**

שגגתה עם זוון העדות. שמוזדים

הס ויודעים לו עדות אצל שוגגים

הס על הקרנן כשאר שגגת זיטוי

לשעזר דלוקימנא ^(א) זלומר יודע אני

שזזבעה זו אסורה אצל איני יודע

שחייבין עליה קרנן: ואין חייבין על

שגגתה. אס שוגגים הס לגמרי

כסזרינן שאין יודעין לו עדות ואחר

כן נזכרו שהרי אנוסין הן לא קרינא

זבו נשבעין לשקר: **גמ' מנהני**

מילי. דנשים פסולות לעדות: **זעדים**

הכזוב מדבר. דזעדים משתעי קרא

דכתיב לעיל מיניה כי יקום עד חמס

זאיש וסמין ליה ועמדו: **זעדים**

הכזוב מדבר. לנמדך שאין עדות

זנשים: **ואס נפשך לומר**. ואס

תרלצה להשיז תשזבה על דרך זו

הרי לך ג"ש מפורשת שהכתוב מדבר

זעדים: ונאמר להלן שני. על פי שני

עדים: **מה אס נפשך לומר**. מה

היה לו להשיז על דרך הראשונה:

ווי סימא. כתובע ונתבע משתעי

קרא ואפי' הן תובעים רבים או

נתבעים רבים זדין אחד כל התובעים

קרי להו קרא חד וכל הנתבעים

קרי להו קרא חד: **מלוא זצעלי**

דינים שיעמדו. (זעמידה) דהא קרא

נמי זצעלי דינין איירי דכתיב אשר

להס הריז (דברים יט): **שלא יהא**

אחד עומד ואחד יושב. שלא יראה

חזירו שמכזדין אותו יותר ממנו

ויסתמנו זדכריו: **הוי דן אס חזיך**

לכף זכות. ולא זדין זעלי דינים

הכתוב מדבר אלא זרואה חזירו

עושה זכר שאתה יכול להכריעו

לזד עזירה ולזד זכות הכריעו

לזכות ואל תחשדהו זעזירה:

השחדל לזונו יפה. לקמן מפרש

לה למישרי זתיגריה אס זאו

שני דינים לפניך ואחד מהס

של תלמידי חכמים הוי פוסק אותו

תחלה ופטור אותו מלפניך: **למאי**

שלא לי. הא מילתא: **לחנופי ליה**. שמה

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

שבועת העדות. מנהני מי"י. תימה אמאי לריך קרא דעזד

פסול לעדות זפ' המזבל (ז"ק דף פח.) מלא יומתו אבות

על זנים תיפוק ליה משום דגמרינן לה לה מאשהו:

ש"שזה אין באין לדין. אצל אי זעדים איירי אחי שפיר דלורחא

דמילתא זכיון דסגי זכתי דלא אמו

טפי אצל הזאים לדין כל זעלי דינין

רגילין לזא: **כל כבודה בת מלך**

פנימה. וא"ת השתא נמי דאיירי

זעדים מנא ליה למעוטי נשים דלמא

הא דנקט קרא אנשים משום דכל

זבודה זת מלך ויש לומר דגזי עדים

ע"כ זריכינן לזא דלין עד מפי עד

זשר אצל לדין יכולה למסור טענותיה

זיד אחר: **מצוה בבזעי דינין**

שיעמדו. ואפי' ר' יהודה מודה בזמנר

דין או זעדים דמלוא שיעמדו

כדלמרי' כסמון וקשה דזכרק זכמא

דמועד קטן (דף כא. וסס) משמע

דועמדו לא משמע עמידה דנפקא לן

קריעה מעומד מויקס איזב ויקרע

ופריך אלא מעתה ועמד ואמר ה"נ

והתניא זין עומד וזין יושב ומשני

הסס לא כתב ויעמוד ויאמר הכא

כתיב ויקס ויקרע וי"ל דועמד שאין

מעשה לאחריו כי הכל משמע ודאי

עמידה אצל ועמד שיש מעשה לאחריו

כי הסס ועמד ואמר לא משמע

עמידה כמו (כתובות דף כב.) עמדה

וקידשה ועמדה ונשאת (ז"ז דף קלט.)

ועמד וכתב כל נכסיו לאחר (שס דף

קלז.) והא דלמא לה זכתי עמודי

זס"פ מלוא חלילה (יבמות דף קו. וסס)

דמשמע דזעטין חלילה מעומד לא

משום דכתיב ועמד ואמר כדפי' ועוד

דא"כ הויא עיכוזא דכדכתיב זפרשה

זכה דככה עיכוזא הוא אלא אמר

לה לעמוד משום דמלוא זצעלי דינין

לעמוד כדלמא הכא והיה אומר לה

לעמוד ולטעון או שמא לחלוץ משום

דחלילה הויא כגמר דין':

שאם רצו ב"ד להושיב בו'. והיהא

דסנהדרין פרק כז כזן גדול

(דף יט.) דלמא ליה שמעון כן שטח

ינאי עמוד על רגליך ויעידו כן אחי

דלא כז' יהודה ולדידיה זשעת גמר

דין הוה ולא ^(א) זשעת קבלה עדות

שהוא תחלת דין: **למאי ש"א זאי**

בו'. המ"ל להפסדי זזכותיה כדלמרי'

פרק כל כתיב הקודש (שבת דף קיט.)

מיתי לי דכי אחי לזרזא מרזנן קמי

לדינא לא מגנינא רישא אכי סדיא עד

דמהפכי זזזכותיה:

למישרי זיה תגריה. כשזאו

שני דינים זזבת אחת

דאס זא דין אחד תחלה לריך

להקדימו כדלמרינן זסנהדרין (ד' טז.)

כקטן כגדול תשמעון אי נמי

עשה דזכוד התורה עדיף כדלמרינן

פרק זכמא דכתובות (דף קו:.)

אי

^(א) עם שאתך בתורה ובמצות השתדל לדונו ^(ב) יפה רב עולא בריה דרב

עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן שלא ליה רב יוסף עולא חברנו עמית

בתורה ובמצות אמר למאי שלא לי לחנופי ליה הדר אמר ^(א) למישראל בתיגריה

אי

שמה להחניפו זתמיה: **למישרא זתיגריה**. כדפרישית אס זא דין אחר לפני אפסוק את זה תחלה:

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

אי

ל.

א א מיי פ"ו מהל' שבוט

שבוט הל' א סמג

לאין רמא:

ב ב מיי שס פ"ט הל' ז

סמג שס:

ג ג מיי פ"א שס הל' יב:

ד ד מיי שס הל' יג:

ה ה מיי שס הל' יד

[וש"י מהל' שגגות

הל"א]:

ו ו מיי פ"ט מהל' עדות

הל' ז ועיין זכ"מ סמג

לאין קיד טוש"ע ח"מ סי'

ז סעיף ד וסי' לג סעיף א:

ז ז ח ט מיי פכ"א מהל'

סנהדרין הל' ז סמג עשין

קו טוש"ע ח"מ סי' ח

סעיף א וסעי' ג:

ח י מיי שס הל' א:

כ [נמי] פ"ו מהל' מ"מ

הל"י ופכ"א מהל' סנהדרין

הל"ו טוש"ע יו"ד סי' רנג

סעי' ה טוש"ע ח"מ סי'

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן:

טו סעי' אן: